사건분리결정에 대한 지침

공소청 형사1과(2026. 10. 2.)

1건으로 수리한 형사사건 중 피의자가 수명이거나 피의사실이 수개인 사건을 처리함에 있어, 구속기간만료 또는 기타사유로 일부만 결정을 하고 그 나머지 미결정 부분을 장기방치하거나 결정 누락하는 사례를 방지하는 것을 목적으로 한다.

1. 피의자가 수명이거나 피의사실이 수개인 형사사건에 대하여 일부만을 결정할 경우 주임검사는 그 결정서와 함께 결정하지 않은 피의자(또는 피의사실)에 대하여 다음 사건분리결정카드 2부(1부는 사본, 기록편철)를 작성하여 결재권자의 결재를 받아야 한다.
2. 결재권자는 동 분리결정의 타당성을 검토한 후 결재한 카드 1부를 사건과 담당자에게 보내야 한다.
3. 주임검사는 결정하지 않은 피의자(또는 피의사실)에 대하여 결정할 때 사건과 담당자로부터 분리결정 카드를 반환받아 결재권자의 결재를 받아야 한다.

부 칙

1. 이 지침은 2026년 10월 2일부터 시행한다.

별지 양식

사건분리 결정카드

담당검사

<table>
<tr><td rowspan="2">사 건</td><td>번 호</td><td colspan="3">년 형 제 호</td><td>공소청장
/지청장</td></tr>
<tr><td>피의자</td><td>외 명</td><td>수리죄명</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">결
정
사
항</td><td>일 자</td><td colspan="3"></td><td>차장검사
부장검사</td></tr>
<tr><td>주 문</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>피 의 자</td><td colspan="3"></td><td>담당검사</td></tr>
<tr><td>죄 명</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">미
결
정
사
항</td><td>피 의 자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>죄 명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>기록소재</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>종 결
예 정 일</td><td colspan="5">20 . . .</td></tr>
<tr><td>종결일자</td><td colspan="5">검사 ㊞
20 . . .
사건과 ㊞</td></tr>
<tr><td>비 고</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>